

1500487-91.2020.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... o réu negou a prática do crime de tráfico, alegando ser usuário. Disse que estava no local onde abordado para comprar drogas. Disse ter sido abordado nas proximidades do carro usado pelos traficantes para esconder as drogas. Não portava drogas. Diz que o tráfico era praticado por três adolescentes, que fugiram.

De outro banda, os policiais militares disseram ter recebido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-91.2020.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-91.2020.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON DA SILVA TAVARES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de JEFERSON DA SILVA TAVARES, já qualificado nos autos, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.142.

Defesa preliminar às fls.148/149.

Denúncia recebida, fls.151/152.

Citação, fls.197.

Em audiência foram ouvidas duas testemunhas e o réu, interrogado (fls.200/203).

As partes debateram. Ministério Público pediu a condenação nos moldes da denúncia. Defesa, por sua vez, requereu absolvição e outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, improcede a pretensão condenatória.

Materialidade demonstrada pelo auto de apreensão de fls.22 e laudo pericial de fls. 106/108.

A autoria é incerta. Vejamos:

Interrogado, o réu negou a prática do crime de tráfico, alegando ser usuário. Disse que estava no local onde abordado para comprar drogas. Disse ter sido abordado nas proximidades do carro usado pelos traficantes para esconder as drogas. Não portava drogas. Diz que o tráfico era praticado por três adolescentes, que fugiram.

De outro banda, os policiais militares disseram ter recebido informação sobre a prática de tráfico por três pessoas. Em diligência no local indicado, avistaram uma "Hilux" parada e o condutor entregando dinheiro para "um rapaz". Esse "rapaz" foi até um carro abandonado e retornou para a "Hilux". Nesse momento, o condutor notou a chegada dos policiais e fugiu. Mencionado "rapaz" jogou algo de volta no carro abandonado, sendo abordado. Em poder do investigado, apreenderam dinheiro. No carro abandonado, encontraram "pinos" jogados e "crack".

São as provas.

É o caso de absolvição.

De fato, precárias as provas existentes nos autos.

Nesse sentido, o réu não foi flagrado em posse de entorpecentes, não havia prévia investigação e a delação recebida pelos policiais mencionava três traficantes, sendo o réu abordado sozinho.

A par disso, a versão do réu, de que os reais traficantes eram três, se coaduna com as palavras dos policiais no mesmo sentido, o que demonstra a verossimilhança de suas declarações.

Ademais, é comum que traficantes usem desse expediente, qual seja, recebendo o dinheiro e determinado aos usuários que busquem as porções compradas no esconderijo, evitando o contato direto com os entorpecentes.

Não se nega a existência de suspeitas contra o denunciado, mas ante a fragilidade probatória tenho que a absolvição é medida de justiça.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão estatal para ABSOLVER o réu JEFERSON DA SILVA TAVARES, já qualificado nos autos, nos moldes da fundamentação, com base no art. 386, VII, do CPP.

Poderá recorrer em liberdade.

Determino a destruição das drogas apreendidas, bem como a devolução do numerário apreendido.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário.

PRIC.

Araras, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA